**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.05.15 № 01/876

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН
ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН
ДАРГА Н.УЧРАЛ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Худалдан авах ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг зарчмын хувьд дэмжиж байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ авах тухай хуульд заасан бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын гомдол хянан шийдвэрлэх ажиллагаа удааширснаар уул уурхайн салбарт ажилладаг ажилтнууд амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирч болзошгүй тохиолдол цөөнгүй гарч байна.

Тухайлбал, Комиссоос Хэнтий аймгийн “Бор-Өндөр” уулын баяжуулах үйлдвэрт хийсэн хяналт шалгалтаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.9 дэх хэсэгт “ажил олгогч хөдөлмөрийн аюултай, хортой нөхцөлд ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтныг хор саармагжуулах бодис, хүнсний бүтээгдэхүүн, хоолоор үнэгүй хангах;” үүрэгтэй хэдий ч хор саармагжуулах бодис, хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдан авах нийлүүлэгчийг сонгох тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол хянан шийдвэрлэх ажиллагаа удааширч, он дамжсанаар ажилчид эрүүл мэндээрээ хохирсон хүний эрхийн зөрчил илэрсэн. Мөн, уул уурхайн хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл /самосвал/-ийн тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер шалгаруулалтад оролцогчид гомдол гаргаснаар цуцлагдаж, тендер шалгаруулалт удаа дараа зарлагдсан байна. Үүнтэй холбоотойгоор тендер шалгаруулалтын маргаан эцэслэгдэж, нийлүүлэгч чанар, стандартын шаардлагад нийцсэн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх хүртэлх хугацаанд эдэлгээний норм буюу ашиглалтын хугацаа дууссан самосвалуудыг ашиглаж байгаа нь ажилтнуудын амьд явах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах эрхийн зөрчлийг үүсгэж байна.

Иймд бодит нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагыг дүгнэж, хуулийн төсөлд хүний амь нас, эрүүл мэндтэй холбоотой бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах ажиллагааг тусгай журмаар зохицуулах, гомдол хянан шийдвэрлэх хугацааг багасгах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлсэн, үр дүнтэй худалдан авах ажиллагааны зохицуулалтыг шинээр нэмж тусгах саналыг хүргүүлж байна.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Д.СҮНЖИД

150021330

D:\Албан бичиг төсөл\2025 on\05сар А4